

**Nr. 17 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Stellvertreter des Führers, z. Hd.
Reichsleiter Bormann. 27. Januar 1936**

R 43 II/145a, Bl. 20 Reinkonzept¹

*Beginn:
Beginn:*

[Vorberatung von Reichsgesetzen im Preußischen Ministerrat]

Betrifft: Entwurf des Deutschen Beamtengesetzes².

Sehr verehrter Herr Reichsleiter!

Auf das Schreiben vom 18. Januar d. Js.³ erwidere ich ergebenst, daß in Preußen die vom Führer und Reichskanzler ausdrücklich gebilligte Übung besteht, Entwürfe von Reichsgesetzen, soweit sie für Preußen von Bedeutung sind, im Ministerrat einer Vorbesprechung zu unterziehen⁴. Dabei handelt es sich lediglich um eine vorbereitende Erörterung, die der im Reichskabinett zu treffenden Entscheidung in keiner Weise vorgreift. Soweit Reichsminister, die nicht gleichzeitig preußische Minister sind, an Gesetzentwürfen beteiligt sind, die im Preußischen Ministerrat behandelt werden, werden auch sie zu den Sitzungen des Preußischen Ministerrats eingeladen⁵. Das gilt selbstverständlich auch für den Herrn Stellvertreter des Führers. Ich selbst nehme an den Sitzungen des Preußischen Ministerrats stets teil.

Im übrigen soll durch die Vorberatung der Entwürfe von Reichsgesetzen in keiner Weise die bisherige Übung unterbunden werden, daß die Herren Reichsminister, die Einwendungen gegen Gesetzentwürfe zu erheben haben und diese Einwendungen auch nach nochmaliger Prüfung aufrechterhalten, ihre Einwendungen sämtlichen Herren Reichsministern schriftlich mitteilen, und zwar rechtzeitig vor der Beratung im Reichskabinett. Hiervon werde ich den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten und Leiter der Reichsstelle für Raumordnung, Herrn Kerrl, noch besonders unterrichten⁶.

¹ Abschrift ging an den PrMP. S. auch APK I 1, Reg. Nr. 11252; vgl. KUBE, Göring, S. 149 f.

² Zum sachl. Hintergrund vgl. Dok. Nr. 8.

³ Mit diesem hatte Bormann dem StSRK Abschrift einer Mitteilung des RM Kerrl von 21. 12. 1935 übersandt, worin dieser ankündigte, er werde seine Bedenken gegen den Entwurf des DBG in einer Sitzung des Preuß. Ministerrats vortragen und bitte deshalb aus der Tatsache, daß er nicht sogleich schriftl. Stellung nehme, nicht sein Einverständnis mit dem GesEntw. ableiten zu wollen. Bormann bemerkte dazu: „Wenn ein Reichsminister seine Einwände gegen den Entwurf eines Reichsgesetzes lediglich dem Preußischen Ministerrat vorträgt, erhalten andere Reichsminister, die nicht gleichzeitig preußische Minister sind, davon keine Kenntnis. [...] Ich gestatte mir die Anfrage, wie nach der neuerlichen Übung, Entwürfe von Reichsgesetzen im Preußischen Ministerrat zu behandeln, die Reichsminister, die nicht preußische Minister sind, die unbedingt notwendige Kenntnis von den Verhandlungen und damit von den Einwänden und Anträgen des Preußischen Ministerrats über Entwürfe von Reichsgesetzen erhalten.“ R 43 II/145a, Bl. 18 f.

⁴ S. FV 29*.

⁵ Einen entspr. Beschluß hatte der Preuß. Ministerrat am 12. 12. 1935 gefaßt, mit der Begründung, „daß auch bei der Behandlung von Entwürfen für Reichsgesetze sichergestellt werden muß, daß die umfangreichen Erfahrungen Preußens volle Berücksichtigung finden, daß insbesondere sämtliche Minister in die Lage versetzt werden müssen, diese Entwürfe rechtzeitig kennenzulernen und zu ihnen unter einer nicht unmittelbar beteiligten Leitung erschöpfend Stellung zu nehmen. [...] Die Minister werden die in Betracht kommenden Gesetzentwürfe künftig dem Preußischen Ministerpräsidenten und den Mitgliedern des Ministerrats jeweils *alsbald* mitteilen, damit über eine vorbereitende Behandlung im Preußischen Ministerrat rechtzeitig Entscheidung getroffen werden kann.“ Protokollauszug: R 43 II/145a, Bl. 16.

⁶ Bormann antwortete an 4. 2. 1936: Mit dem letzten Absatz des Schreibens sei er einverstanden, im übrigen aber bedinge die fragl. Ausweitung der Beratungen des Preußenkabinetts, daß dann der StdF „in seiner Eigenschaft eines an allen Gesetzentwürfen ein

27. Januar 1936

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

L[ammers]

für allemal beteiligten Reichsministers stets zu den Sitzungen des Preußischen Ministerrats geladen werden müßte. Ähnliches dürfte auch für den Herrn Reichsfinanzminister, in den meisten Fällen aber auch für den Herrn Reichsjustizminister und den Herrn Reichskriegsminister zutreffen. Der Preußische Ministerrat würde dann mehr oder minder die Stellung eines zweiten Reichskabinetts mit völliger Personengleichheit des eigentlichen Reichskabinetts erhalten. Der Unterschied würde darin liegen, daß der Vorsitz in anderer Hand läge. – Ich glaube nicht, daß der Stellvertreter des Führers darin eine befriedigende Lösung sieht, daß er zu den Sitzungen des Preußischen Ministerrats geladen würde.“ Bormann schloß m. d. B., diese Bedenken Hitler nochmals vorzutragen. R 43 II/145a, Bl. 25. Ein weiterer FV Lammers' wie auch eine schriftl. Antwort der Rkei erübrigten sich indes, weil MD Sommer am 16. 3. 1936 MR Wienstein wissen ließ, Heß habe seine Bedenken fallen lassen, nachdem Göring ihm versichert habe, er wolle mit der Vorbereitung von Reichsgesetzen im Preuß. Ministerrat keinesfalls „die Minister, die gleichzeitig Reichsminister sind, durch Beschlüsse binden, wenn es sich um Gegenstände handele, die noch im Reichskabinett besprochen werden müssen“; ebd. Bl. 27. Mit Schreiben vom 26. 2. 1936 lud Göring außerdem den bayer. Innenminister und GL A. Wagner zu diesen Sitzungen nach Berlin ein: „Hierdurch würde insbesondere auch gewährleistet werden, daß neben den preußischen Verwaltungserfahrungen auch diejenigen des zweitgrößten Landes in der wünschenswerten Weise zur Geltung gebracht werden können. Davon verspreche ich mir eine bedeutungsvolle Förderung der Geschäfte.“ BHStA, Reichsstatthalter 172. Für die am selben 26. 2. stattfindende Ministerratssitzung ist die Teilnahme Wagners verbürgt (s. Dok. Nr. 25 Anm. 17); inwieweit er in der Folge der Einladung nachkam, ist nicht ersichtlich.

Zitierhinweis

Nr. 17 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Stellvertreter des Führers, z. Hd. Reichsleiter Bormann. 27. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d017>